Anexo II - Licenciamiento de Código Fuente y Conjuntos de Datos

El modelo de propiedad intelectual de ReJust separa el régimen jurídico del código fuente respecto al de los conjuntos de datos, cumpliendo el requisito de contar con software libre explícito sin comprometer la protección de datos penales ni la soberanía tecnológica pública.

1. Licenciamiento del Código Fuente

El código propio desarrollado por el Ministerio de Justicia para ReJust (motor de recuperación documental, verificador de citas ELI/ECLI, módulo de búsqueda audiovisual bajo demanda e interfaz con pantalla P6) se publica íntegramente bajo la Licencia Pública de la Unión Europea v1.2 (EUPL-1.2). Se trata de una licencia de software libre aprobada por la Open Source Initiative (OSI) y la Free Software Foundation (FSF), creada por la Comisión Europea mediante la Decisión de Ejecución (UE) 2017/863 específicamente para las administraciones públicas.

La elección de la EUPL-1.2 se fundamenta en cuatro criterios técnicos y jurídicos:

- **Sector público:** El art. 157 de la Ley 40/2015 y el Esquema Nacional de Interoperabilidad (RD 4/2010, art. 16) recomiendan la EUPL para liberar aplicaciones públicas.
- **Validez en castellano:** Posee valor jurídico originario en español y adapta sus garantías a la responsabilidad patrimonial del Estado (arts. 106.2 y 121 CE).
- **Protección en red:** Su cláusula *copyleft* cubre el uso en red, obligando a cualquier adjudicataria a liberar sus mejoras aunque operen en servidores judiciales.
- **Auditabilidad externa:** Combina la supervisión interna del CGPJ con auditorías externas de la defensa, universidades y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

Publicar el código bajo licencia libre no compromete la ciberseguridad frente a ataques de inyección de instrucciones. Las claves criptográficas, los permisos de red y las configuraciones críticas de despliegue se gestionan como secretos de infraestructura separados del repositorio público.

Comparativa con licencias de código descartadas

La siguiente tabla sintetiza la evaluación frente a las principales alternativas descartadas:

Licencia	Tipo	Cobertura en red	Marco e idioma	Decisión en ReJust
EUPL-1.2	Copyleft interoperable	Sí	Derecho UE (castellano)	Elegida

Licencia	Tipo	Cobertura en red	Marco e idioma	Decisión en ReJust
MIT / Apache 2.0	Permisiva	No	Anglosajona (inglés)	Descartada
GNU AGPLv3	Copyleft fuerte	Sí	Anglosajona (inglés)	Descartada
GNU GPLv3	Copyleft fuerte	No	Anglosajona (inglés)	Descartada
Propietaria cerrada	Privativa	No aplica	Contractual privada	Descartada

El descarte de estas opciones responde a riesgos directos para una infraestructura crítica de justicia:

- **MIT y Apache 2.0:** Permitirían a consultoras tecnológicas absorber desarrollo público en herramientas *LegalTech* privativas sin retorno al Estado, creando dependencia.
- **GNU AGPLv3:** Aunque cubre el servicio en red, solo su versión inglesa es vinculante, responde al *common law* y carece de la compatibilidad europea de EUPL.
- **GNU GPLv3:** Activa el *copyleft* únicamente al distribuir binarios, permitiendo a contratistas operar modificaciones en nube sin entregar el código (*laguna SaaS*).
- **Licencia propietaria:** Impediría auditar externamente un sistema de alto riesgo del Anexo III del Reglamento (UE) 2024/1689, vulnerando el derecho de defensa.

Dependencias de terceros y control de incompatibilidades

ReJust integra librerías externas cuyo régimen resulta compatible con la EUPL-1.2 para evitar infracciones cruzadas. El ecosistema base emplea licencias permisivas compatibles de entrada: PyTorch (BSD-3-Clause), Hugging Face Transformers (Apache 2.0), FastAPI y React (MIT), y PostgreSQL con pgvector (PostgreSQL License). Conforme a la Directiva 2009/24/CE y al artículo 5 de la EUPL-1.2, enlazar estas librerías respeta su licencia original sin generar conflictos legales, mientras que el Apéndice de la EUPL-1.2 habilita la compatibilidad saliente con proyectos bajo GPLv2, GPLv3, AGPLv3, MPL-2.0 o LGPL cuando se integren módulos de otras administraciones europeas.

Para evitar una incompatibilidad crítica en el módulo audiovisual de ReJust-Seguimiento, se descartan librerías como Ultralytics YOLO (bajo licencia AGPL-3.0 con modelo comercial dual restrictivo) y se adopta MMPose (Apache 2.0). Asimismo, la arquitectura desacopla el motor de software (EUPL-1.2) respecto a los pesos del modelo neuronal y la documentación mediante llamadas a API y carga externa de tensores, evitando que el *copyleft* del código contamine las licencias específicas del modelo o de los textos.

2. Licenciamiento de los Conjuntos de Datos

Aplicar una única licencia abierta a todos los datos de ReJust resultaría ilegal. El sistema distingue cuatro bloques de información sujetos a regímenes diferenciados según el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI, RD Legislativo 1/1996), el derecho *sui generis* sobre bases de datos (art. 133 TRLPI) y la Ley Orgánica 7/2021 de protección de datos penales:

Conjunto de datos	**Titularidad**	**Régimen jurídico**	**Nivel de acceso**
Legislación (BOE)	Agencia Estatal BOE	Art. 13 TRLPI y Ley 37/2007	Público abierto
Jurisprudencia (CENDOJ)	CGPJ	Convenio CGPJ-MJU	Interno autorizado
Casos sintéticos textuales	Ministerio de Justicia	ODbL 1.0	Público abierto
Vídeo sintético y actores	Ministerio de Justicia	CC-BY-NC-SA 4.0 ética / Cesión	Mixto restringido
Expedientes y CCTV reales	Juzgados / IIPP	Reserva LO 7/2021 y LOPJ	Confidencial estricto

BOE y CENDOJ Por mandato del artículo 13 del TRLPI, las disposiciones legales y resoluciones judiciales están excluidas de derechos de autor, aunque su recopilación sistemática queda protegida como base de datos pública bajo la Ley 37/2007 de reutilización de la información del sector público. Los textos del BOE se reutilizan en abierto citando fuente y vigencia, mientras que el acceso masivo al CENDOJ —cuyo aviso legal prohíbe la descarga comercial y el perfilado— se articula mediante un convenio institucional supervisado por el CGPJ conforme a la Instrucción 2/2026.

Casos sintéticos textuales Los expedientes ficticios elaborados por especialistas para auditar omisiones probatorias y sesgos contrafactuales se publican bajo ODbL 1.0 (Open Database License). Esta licencia abierta regula específicamente el derecho *sui generis* europeo sobre bases de datos, permite a equipos externos verificar los límites de equidad fijados tras las pruebas piloto y exige reciprocidad (*ShareAlike*) sobre cualquier conjunto derivado.

Dataset audiovisual sintético El material de entrenamiento para *Pose Estimation* se divide en dos capas jurídicas. Las grabaciones brutas interpretadas por actores profesionales permanecen bajo cesión contractual restringida al Ministerio de Justicia (arts. 105 y ss. TRLPI y RGPD), sin difusión pública para proteger su imagen y biometría postural. Por el contrario, las secuencias generadas íntegramente en Blender y los esqueletos sintéticos disociados se liberan bajo CC-BY-NC-SA 4.0 con cláusulas de uso ético (estilo RAIL-D), vetando su empleo en videovigilancia comercial masiva o perfilado conductual.

Datos operativos reales Los expedientes judiciales y las grabaciones penitenciarias carecen de licencia de reutilización al tratarse de información sujeta a reserva procesal (arts. 232 a 236 LOPJ) y a la Ley Orgánica 7/2021. ReJust muestra únicamente hechos verificados, no se reentrena en producción con causas reales, destruye los puntos corporales tras clasificar el evento y suprime el vídeo bruto a los 30 días conforme a la Instrucción 4/2022. Cualquier validación con datos reales en fase piloto exigirá previamente Ley Orgánica habilitante y Evaluación de Impacto, sin publicación externa.

Alternativas descartadas en el licenciamiento de datos

- **Dominio público (CC0):** Eliminaría la reciprocidad en los conjuntos de evaluación y permitiría usar los datos sintéticos de pose para vigilancia comercial masiva.
- **Licencias de software:** Textos como MIT, GPL o EUPL regulan código ejecutable, no la extracción y reutilización del derecho *sui generis* de la Directiva 96/9/CE.
- **Reserva propietaria:** Impediría a colegios de abogados, universidades y tercer sector reproducir las auditorías externas de equidad previstas en el proyecto.

3. Implementación del archivo LICENSE en el repositorio

En el directorio raíz del repositorio de GitHub se incorpora el archivo LICENSE (sin extensión) para garantizar su reconocimiento automático mediante el motor Licensee de la plataforma y activar el indicador oficial dentro de los GitHub Community Standards.

Dado que dicho analizador coteja el texto carácter por carácter frente a la plantilla oficial SPDX en inglés, el archivo ubicado en la raíz recoge la versión inglesa de la EUPL-1.2, evitando que el repositorio figure genéricamente clasificado como otra licencia no reconocida. De manera complementaria, la carpeta del Sprint 4 incluye el texto oficial en castellano publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea (archivo LICENSE-ES.txt), contando ambas versiones con idéntica validez jurídica originaria en virtud del artículo 14 de la EUPL-1.2.

4. Referencias

- Comisión Europea (2017). Decisión de Ejecución (UE) 2017/863, por la que se actualiza la Licencia Pública de la Unión Europea (EUPL v1.2). DOUE L 128, 59-64.
- Consejo General del Poder Judicial (2026). Instrucción 2/2026, sobre la utilización de sistemas de IA en el ejercicio de la actividad jurisdiccional. BOE-A-2026-2205.
- Jefatura del Estado (1996). Real Decreto Legislativo 1/1996, Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (arts. 13, 105 y 133). BOE-A-1996-8930.
- Jefatura del Estado (2007). Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público. BOE-A-2007-19814.
- Jefatura del Estado (2015). Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público (art. 157, reutilización de aplicaciones públicas). BOE-A-2015-10566.
- Jefatura del Estado (2021). Ley Orgánica 7/2021, de protección de datos personales tratados para fines penales y penitenciarios. BOE-A-2021-8806.
- Ministerio de la Presidencia (2010). Real Decreto 4/2010, Esquema Nacional de Interoperabilidad (arts. 16 y 17). BOE-A-2010-1331.

- Open Data Commons (2009). Open Database License (ODbL) v1.0. Open Knowledge Foundation.
- Parlamento Europeo y Consejo (2009). Directiva 2009/24/CE sobre la protección jurídica de los programas de ordenador. DOUE L 111.
- Parlamento Europeo y Consejo (2024). Reglamento (UE) 2024/1689 de Inteligencia Artificial (Anexo III). DOUE.